

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1668/2532

อัยการ นครนายก
นาย สมัย ปั่น ห้า ว กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 276

จำเลยที่ 1 แกล้งทำเป็นถูกผีเข้าสิงเดินเข้าไปหาผู้เสียหายเมื่อผู้เสียหายตกใจวิ่งหนี จำเลยที่ 1 วิ่งไล่ตามบีบบอกกดตัวผู้เสียหายลงกับพื้น จำเลยที่ 2 มิได้เข้าร่วมกับจำเลยที่ 1 ในเหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งขณะจำเลยที่ 1 ข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหาย จำเลยที่ 2 ก็นั่งอยู่ห่างผู้เสียหายประมาณ 10 วา เมื่อจำเลยที่ 1 ข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายเสร็จแล้ว จำเลยที่ 2 จึงเข้ามาลากผู้เสียหายไปข่มขืนกระทำชำเราที่ข้างกอไผ่ห่างจากจุดที่จำเลยที่ 1 ข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายพอสมควร โดยจำเลยที่ 1 มิได้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่อย่างใด การกระทำของจำเลยทั้งสองยังไม่เข้าลักษณะเป็นการโทรมหนี้ยิง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองได้ร่วมกันข่มขืนกระทำชำเรานางสาวใบดီး แสงศรีผู้เสียหาย ซึ่งมีไชภริยาของจำเลยทั้งสองโดยใช้กำลังประทุษร้ายบีบบอก และผลักผู้เสียหายล้มลงกับพื้นดินจนผู้เสียหายอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ แล้วจำเลยทั้งสองได้ผลัดกันข่มขืนชำเราผู้เสียหาย อันมีลักษณะเป็นการโทรมหนี้ยิงขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276, 83 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล

กฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 มาตรา 3 จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ ศาลชั้น
ต้นพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276, 83
และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525
มาตรา 3 จำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 15 ปี จำเลยที่ 2 อายุ 14 ปี ไม่ต้องรับโทษ แต่
เห็นสมควรให้ส่งตัวจำเลยที่ 2 ไปฝึกและอบรมที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัด
ระยอง จนกว่าจำเลยที่ 2 จะมีอายุครบ 18 ปีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 74
จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276 วรรคแรก ให้ลงโทษจำคุก จำเลยที่ 1 มีกำหนด
8 ปีนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์และจำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ส่วนปัญหาตามฎีกาของโจทก์ที่ว่ากระทำความผิดของจำเลยทั้ง
สอง จะเป็นความผิดฐานร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายอันมีลักษณะเป็นการ
โทรมหญิงหรือไม่นั้น ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่าคดีได้ความจากคำผู้เสียหายว่า ใน
การข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายจำเลยที่ 1 ได้แก้มถึงทำเป็นถูกผีเข้าสิง จำเลยที่ 2 ก็
มิได้แก้มถึงแสดงอาการดังกล่าวด้วย และเมื่อจำเลยที่ 1 ทำเป็นถูกผีเข้าสิงเดินเข้ามา
หาผู้เสียหายทำท่าจะบีบคอจนผู้เสียหายตกใจกลัววิ่งหนีจำเลยที่ 1 ได้วิ่งไล่ตามทัน
และใช้มือทั้งสองบีบคอกดตัวผู้เสียหายล้มหงายลงกับพื้นแล้วข่มขืนกระทำชำเราผู้
เสียหาย จำเลยที่ 2 ก็ไม่ได้เข้าร่วมกับจำเลยที่ 1 ในเหตุการณ์ดังกล่าวในตอนหนึ่ง
ตอนใดเลย กลับได้ความจากคำผู้เสียหายว่าขณะจำเลยที่ 1 ข่มขืนกระทำชำเราผู้เสีย
หายนั้น จำเลยที่ 2 ยังคงนั่งอยู่ห่างผู้เสียหายประมาณ 10 วาต่อเมื่อจำเลยที่ 1
ข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายเสร็จแล้วจำเลยที่ 2 จึงเข้ามาลากผู้เสียหายไปข่มขืน
กระทำชำเราที่ข้างกอไผ่ ซึ่งตามแผนที่เกิดเหตุเอกสารหมายเลข จ.2 เห็นได้ว่าอยู่ห่าง
จากจุดที่จำเลยที่ 1 ข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายพอสมควร ในตอนที่จำเลยที่ 2 ลาก
ตัวผู้เสียหายไปข่มขืนกระทำชำเราที่ข้างกอไผ่ จำเลยที่ 1 ก็มิได้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
แต่อย่างใด พฤติการณ์แห่งคดีดังกล่าวยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยทั้งสองได้ร่วมกันข่มขืน

กระทำชำเราผู้เสียหายอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิงตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 276 วรรคสองคงมีความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 276 วรรคแรก"

พิพากษายืน

(ประชา บุญวนิช-บุญส่ง วรรณกลาง-เชียร ยุงทอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>